

Besluit Openbaar

Ons kenmerk: ACM/DC/2017/201572
Zaaknummer: 16.1214.53

Besluit van de Autoriteit Consument en Markt op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet tot het verlenen van een vergunning voor de levering van gas aan kleinverbruikers aan e-Energy Europe B.V.

I. Aanvraag en procedure

1. Op 2 december 2016 heeft e-Energy Europe B.V. (hierna: e-Energy) bij de Autoriteit Consument en Markt (hierna: ACM) een aanvraag voor een vergunning ingediend als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Gaswet (hierna: aanvraag).
2. Aanleiding voor deze aanvraag tot het verlenen van een vergunning is het voornemen van e-Energy om gas te leveren aan kleinverbruikers als bedoeld in artikel 43, eerste lid, van de Gaswet.
3. Op 5 december 2016 heeft ACM de ontvangst van de aanvraag schriftelijk bevestigd aan e-Energy.
4. Op 9 december 2016 is, onder vermelding van de ontbrekende gegevens en bescheiden, e-Energy in de gelegenheid gesteld om de aanvraag aan te vullen. ACM heeft de beslistermijn opgeschort met ingang van de dag na dagtekening van de uitnodiging om de aanvraag aan te vullen.
5. Op 13 december 2016 heeft e-Energy de laatste ontbrekende stukken aangeleverd. Daarmee bevat de aanvraag van e-Energy de door artikel 2, tweede lid, van het 'Besluit vergunning levering gas aan kleinverbruikers' (hierna: het Besluit)¹ vereiste gegevens en bescheiden. ACM heeft de inhoudelijke behandeling van de aanvraag op diezelfde datum voortgezet.
6. Tijdens de behandeling van de aanvraag heeft e-Energy op verzoek van ACM tevens overige (aanvullende) gegevens verstrekt over zijn kwaliteiten, als bedoeld in artikel 45, eerste lid sub a, van de Gaswet.

¹ Besluit van 2 juni 2003, *Stb.* 2003, nr. 234.

7. Op 2 maart 2017 zijn alle vragen aangaande de organisatorische, financiële en technische kwaliteit afdoende beantwoord door e-Energy.

II. Juridisch Kader

8. Op grond van artikel 43, eerste lid, van de Gaswet is het verboden om zonder vergunning gas te leveren aan afnemers die beschikken over een aansluiting op een net met een totale maximale capaciteit van ten hoogste 40 m³ (n) per uur.
9. De Minister van Economische Zaken (hierna: de Minister) verleent op grond van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet op aanvraag een vergunning indien de aanvrager genoegzaam aantoont dat hij:
- (a) beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak;
 - (b) redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.
10. Bij 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging ACM'² heeft de Minister mandaat, volmacht en machtiging verleend aan ACM tot onder andere het nemen van besluiten die verband houden met artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
11. Bij 'Besluit organisatie, mandaat, volmacht en machtiging ACM 2013'³ is mandaat en machtiging verleend aan de directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten van ACM voor het nemen van besluiten en het verrichten van overige handelingen die verband houden met de Elektriciteitswet 1998 en de Gaswet voor zover deze specifiek op consumentenbelangen zien. De directeur en de teammanagers van de Directie Consumenten zijn aldus bevoegd om het onderhavige besluit (in ondermandaat) te nemen.
12. In het Besluit zijn de criteria van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet uitgewerkt en nadere regels gesteld met betrekking tot de inhoud van en de procedure voor aanvraag van een vergunning.

² Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9333

³ Besluit van 2 april 2013, Stcrt. 2013, nr. 9697

Criteria voor beoordeling van de aanvraag

13. In artikel 3 van het Besluit zijn de criteria van artikel 45, eerste lid, Gaswet uitgewerkt. In onderdeel III van het onderhavige besluit met opschrift 'Beoordeling' wordt op deze criteria nader ingegaan.

Inhoud van en procedure voor aanvraag

14. Een aanvraag dient op grond van artikel 2, eerste lid, van het Besluit te worden ingediend bij ACM. In artikel 2 van het Besluit is bepaald welke gegevens de aanvraag ten minste dient te bevatten. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan bij de aanvraag aanvullende informatie worden gevoegd of kan door ACM hierom worden gevraagd indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag. Op grond van artikel 4:2, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht kan te allen tijde een aanvraag worden aangevuld met informatie, indien deze informatie benodigd is voor het beoordelen van de aanvraag.

III. Beoordeling

Introductie

15. ACM beoordeelt in het hierna volgende of e-Energy conform artikel 45, eerste lid, van de Gaswet jo. artikel 3 van het Besluit, genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de vereiste organisatorische, financiële en technische kwaliteiten, en redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen uit hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.

Nakoming van de verplichtingen in hoofdstuk 5 Gaswet

16. In artikel 3, eerste lid, van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager redelijkerwijs in staat kan worden geacht de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen.

Inkoop- en transportcontracten

17. Op grond van artikel 3, eerste lid, van het Besluit is vereist dat de aanvrager over zodanige inkoop- en transportcontracten beschikt dat hij, gelet op de verwachte afzet, in staat zal zijn om op betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere kleinverbruiker die daarom verzoekt. e-Energy heeft ten behoeve van de dienstverlening voor gas een overeenkomst gesloten. Deze overeenkomst ziet op de verkoop en de levering van gas en aanverwante diensten. ACM is van oordeel dat voornoemde overeenkomst voor voldoende lange termijn is aangegaan. ACM is van oordeel dat e-Energy, gelet op zijn afzetprognoses, in staat zal zijn om op een betrouwbare wijze zorg te dragen voor de levering van gas aan iedere

kleinverbruiker. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM aldus van oordeel dat e-Energy genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Organisatorische, financiële en technische kwaliteiten

18. In artikel 3, tweede lid, onderdeel a tot en met d, van het Besluit is bepaald wanneer de aanvrager beschikt over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor een goede uitvoering van zijn taak.

Overbrugging uitgaven en inkomsten

19. Op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit is vereist dat de aanvrager financieel in staat is om de termijn tussen uitgaven voor inkoop van gas en transportcapaciteit en de inkomsten van kleinverbruikers te overbruggen. In dit verband heeft e-Energy een openingsbalans en een gespecificeerd kasstroomoverzicht betreffende de hiervoor vermelde termijn verstrekt. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat e-Energy genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Administratieve organisatie en controle

20. Op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit is vereist dat de aanvrager, in dit geval e-Energy, beschikt over een goede administratieve organisatie, met inbegrip van de financiële administratie, en over een goede interne of externe controle hierop. Op basis van het verstrekte Assurance-rapport van een onafhankelijke accountant en de overige verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat e-Energy genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Non-faillissement / geen surseance van betaling

21. Op grond van artikel 3, tweede lid, onderdeel c en d, van het Besluit is vereist dat de aanvrager niet in staat van faillissement verkeert en hem geen surseance van betaling is verleend. e-Energy heeft in dit verband een verklaring van de Rechtbank Den Haag overgelegd van 28 november 2016 op basis van de registers, als bedoeld in artikel 19 en 222a van de Faillissementswet. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat e-Energy genoegzaam heeft aangetoond aan dit vereiste te voldoen.

Redelijke voorwaarden

22. In artikel 3, derde lid, van het Besluit is bepaald dat een aanvrager redelijke voorwaarden hanteert, indien deze voldoen aan de vereisten als opgenomen in de onderdelen a tot en met d van dit artikel.

Offertes en overeenkomsten/ betalingsregeling/ regeling voor het opzeggen en ontbinden

23. Op grond van artikel 3, derde lid, onderdeel a, van het Besluit is vereist dat de aanvrager duidelijke offertes en overeenkomsten hanteert, waarin de hoogte van de tarieven en de opbouw hiervan is aangegeven. Op grond van artikel 3, derde lid, onderdeel b en c, van het Besluit is voorts vereist dat de aanvrager een transparante en redelijke betalingsregeling hanteert, alsmede een transparante en redelijke regeling voor het opzeggen en ontbinden van overeenkomsten. e-Energy heeft in dit verband voorbeelden verstrekt van offertes, overeenkomsten en voorwaarden voor de levering van gas aan kleinverbruikers. Op basis van de verstrekte gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat e-Energy genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

Klachten- en geschillenregeling

24. Op grond van artikel 3, derde lid, onderdeel d, van het Besluit is vereist dat de aanvrager in staat is om klachten en geschillen op adequate wijze te behandelen. e-Energy heeft in dit verband een toereikende beschrijving van zijn interne klachtenprocedure overgelegd. Tevens heeft e-Energy bewijs geleverd van registratie bij de Geschillencommissie Energie en bij de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Op basis van de gegevens en bescheiden is ACM van oordeel dat e-Energy genoegzaam heeft aangetoond aan de voornoemde vereisten te voldoen.

IV. Besluit

25. ACM is – onder verwijzing naar onderdeel III van onderhavig besluit – van oordeel dat e-Energy genoegzaam heeft aangetoond te beschikken over de benodigde organisatorische, financiële en technische kwaliteiten voor de goede uitvoering van zijn taak, alsmede redelijkerwijs in staat kan worden geacht om de verplichtingen als opgenomen in hoofdstuk 5 van de Gaswet na te komen, als bedoeld in artikel 45, eerste lid, van de Gaswet.
26. Met inachtneming van artikel 45, eerste lid, van de Gaswet en het Besluit verleent ACM namens de Minister aan e-Energy een vergunning voor het leveren van gas aan kleinverbruikers.
27. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat e-Energy *blijvend* voldoet aan de vereisten voor vergunningverlening. Vinden er wijzigingen plaats in de bij de aanvraag verstrekte gegevens en bescheiden, dan doet e-Energy hiervan *onverwijld* opgave aan de directeur van de Directie Consumenten. Hieronder wordt verstaan tenminste de in artikel 2, tweede lid, onderdelen b, e, f en g, van het Besluit opgenomen gegevens en bescheiden, alsmede de overige (aanvullende) gegevens omtrent zijn (verwachte) organisatorische, financiële en technische kwaliteiten.
28. Aan de vergunning wordt het voorschrift verbonden dat e-Energy jaarlijks, binnen één maand na vaststelling, zijn jaarrekening als bedoeld in artikel 2:361 e.v. Burgerlijk Wetboek aan de directeur van de Directie Consumenten toezendt.

Besluit Openbaar

29. Indien e-Energy niet voldoet aan de bij wet, het Besluit of de bij dit besluit gestelde voorschriften, of indien e-Energy naar het oordeel van de Minister om een andere reden niet langer in staat wordt geacht de plichten behorende bij de vergunde activiteiten na te komen kan de Minister conform artikel 47, eerste lid, van de Gaswet, de aan e-Energy verleende vergunning intrekken.
30. De openbare versie van dit besluit publiceert ACM op haar website.
31. Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag waarop het conform artikel 3:41 van de Algemene wet bestuursrecht is bekend gemaakt.

Den Haag,

De Minister van Economische Zaken
namens deze:

Autoriteit Consument en Markt
voor deze,

w.g. 3 maart 2017

R.J. Spencer
Teammanager Directie Consumenten

Tegen dit besluit kan degene, wiens belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij de Autoriteit Consument en Markt, Directie Juridische Zaken, Postbus 16326, 2500 BH Den Haag. In het bezwaarschrift kan een belanghebbende op basis van artikel 7:1a, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht, de Autoriteit Consument en Markt verzoeken in te stemmen met rechtstreeks beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven.

7/7